

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אפרת רייטן מרום

פ/25/337

### הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון)

הוספת סעיף 5א 1. בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו<sup>1</sup>, אחרי סעיף 5 יבוא –

”שוויון בפני החוק 5א. הכול שווים בפני החוק; אין מפלים בין אדם לאדם ואיסור הפליה במישרין או בעקיפין, להלכה או למעשה”.

### דבריו הסבר

בהצעת חוק זו מוצע לעגן במסגרת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו את הזכות לשוויון ואת האיסור על הפליה.

אף שעקרון השוויון מוכר כעקרון יסוד של הדמוקרטיה הישראלית הזוכה למעמד חוקתי; ואף שהוא רכיב הכרחי בכל דמוקרטיה חוקתית שלאחר מלחמת העולם; הוא אינו אחת מהזכויות המנויות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. כך, הזכות לשוויון נותרה עד היום אחת מזכויות היסוד שאינן כתובות עלי ספר, אף שהיא זכתה להכרה בחקיקה ובפסיקה. בית המשפט העליון גם קבע שהזכות החוקתית לכבוד האדם כוללת בנסיבות מסוימות את האיסור על הפליה. אולם הכרה זו היא חלקית והזכות לשוויון והאיסור על הפליה זוכים להגנה חוקתית חלשה וחסרה.

בהשוואה בין-לאומית, ישראל חריגה מאוד באי-הכרתה בזכות לשוויון ובאיסור על הפליה בחוקי היסוד שלה. הכרה חסרה זו מונעת את ההגנה המלאה על הזכות לשוויון. להיעדר ההכרה החוקתית בזכות לשוויון במסגרת חוקי היסוד של ישראל גם משמעות סמלית וזהותית. הכרה מפורשת בזכות לשוויון ובאיסור על הפליה תחזק את ההכרה בקרב מקבלי ההחלטות והציבור בדבר מעמדה של הזכות לשוויון בישראל.

מעמדה החוקתי של הזכות לשוויון נחלש עוד יותר בעקבות חקיקת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, אשר הדגיש את הזיקה בין מדינת ישראל לבין קבוצת הרוב היהודי, באופן שנתפס כמעדיף קבוצה אחת של אזרחים על פני הקבוצה האחרת.

על רקע זה מתעורר צורך דחוף ביותר לעגן את הזכות לשוויון ואיסור על הפליה בחוק יסוד, כדי לשמור על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אשר אבן יסוד של המשטר שלה הוא השוויון ואיסור ההפליה.

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ב, עמ' 150.

לפיכך, מוצע בזה להוסיף לרשימת זכויות היסוד המופיעה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו את הזכות לשוויון – כרעיון דמוקרטי בסיסי, כמו גם את איסור ההפליה הנובע ממנו. הסעיף המוצע מדגיש את השוויון בפני החוק, שהנו חלק משלטון החוק, ואת הצורך שלא להפלות בין אדם לאדם, בין אם מדובר בהפליה ישירה או עקיפה (למשל, פעולה "נייטרלית" המובילה לתוצאה מפלה), ובין אם מדובר בהפליה להלכה (למשל, יחס שונה לשווים) או למעשה (למשל, יחס שווה לשונים). הן הזכות לשוויון והן האיסור נגד הפליה אינם מונעים הבחנה מותרת בין אדם לאדם על בסיס מאפיינים אובייקטיביים רלוונטיים, וסבירים, ושההסתמכות עליהם מידתית בנסיבות העניין (למשל, קצבאות רווחה דיפרנציאליות או פעולת העדפה מתקנת).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (974/24/פ) ועל ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי וקבוצת חברי הכנסת (1310/24/פ).

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)